مع الاخوة) الاشقاء والاب (فى الولاء كحكمه معهم فى النسب) وتقدم الكلام على ذلك (والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به) لانه كالنسب وهو لا يرد عليه عقد بيع ولا هبة ولا وقف ولا وصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (ولا يورث وانما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق) لا يوم موت المعتق (لكن يتأتى انتقاله) أى الولاء (من جهة الى) جهة (أخرى فلو تزوج عبد) امرأة (معتقة لزيد (فولاء من تلده) من زوجها العبد (لمن أعتقها) وهو زيد (فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه) أى موالى الاب

* (كتاب العتق) *

وهو لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وسمى البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدى الجبابرة وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت به الرقبة وان تناول العتق جميع البدن لان ملك السيد له كالغل فى رقبته المانع له من التصرف فاذا عتق صار كان رقبته أطلقت من ذلك (وهو من أعظم القرب) لان الله جل وعلا جعله كفارة للقتل والوطء فى نهار رمضان وكفارة للايمان وجعله النبى صلى الله عليه وسلم فكا كالمعتقه من النار ولان فيه تخليص الآدمى المعصوم من ضرر الرق وأفضلها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا نقله الجماعة عن أحمد وذكر وتعدد أفضل (فيسن عتق) وكتابة (رقيق له كسب) لانتفاعه بملك كسبه بالعتق (ويكره) العتق والكتابة (ان كان) العتيق (لا قوت له ولا كسب) لسقوط نفقته باعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج الى المسئلة (او) كان (يخاف منه) اذا عتق (الزنا أو الفساد) يعنى فانه يكره اعتاقه وكذا لو خيف رجوعه الى دار الحرب وترك اسلامه (ويحرم ان علم ذلك) او ظنه (منه) لان التوسل الى المحرم حرام وان أعتقه مع علمه ذلك أو ظنه صح العتق (وهكذا الكتابة) فى الحكم المذكور (ويحصل العتق) باحد شيئين (بالقول) أو الملك وزاد فى الكافى والاستيلاد ولا يحصل بمجرد النية لانه ازالة ملك ويقسم من أجل كونه ازالة ملك الى صريح وكناية كالطلاق (وصريحه) أى صريح القول (لفظ العتق و) لفظ (الحرية) لانهما لفظان ورد الشرع بهما فوجب اعتبارهما (كيف صرفا) فمن قال لرقيقه أنت حر او محرر او قد حررتك أو عتيق أو معتق أو قد أعتقتك عتق ولو لم ينو عتقه بذلك قال أحمد فى رجل لقى امرأة فى الطريق فقال تعالى يا حرة فاذا هى جاريته قال عتقت عليه (غير أمر ومضارع واسم فاعل) فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره او هذا محرر بكسر الراء وهذا معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك لان ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره فلا يكون واحد منها صالحا للانشاء والاخبار عن نفسه فيؤاخذ به ويقع من هازل كالطلاق لا من نائم ومجنون ومبرسم لانهم لا يعقلون ما يقولون ولا يقع ان نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه (وكنايته) أى كناية العتق التى يقع بها (مع النية) أى نية العتق (ست عشرة) لفظة (خليتك وأطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لى) عليك (أو لا سلطان) لى عليك (أو لا ملك) لى عليك (أو لا رق) لى عليك (أو لا خدمة لى عليك أو وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدى عنك الى الله وأنت مولاى أو (أنت) سائبة وملكتك نفسك وتزيد الامة) على الذكر (بانت طالق أو) أنت (حرام ويعتق حمل لم يستثن) اى